

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 15 '26 AM 11:56
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1206

INFORME POSITIVO

15 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara de Representantes 1206 recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas que se acompañan en el entirillado.

ALCANCE DE LA MEDIDA



El Proyecto de la Cámara de Representantes 1206 (en adelante, el "P. de la C. 1206") tiene el propósito de "enmendar el Artículo 11, el inciso (i) del Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico" y la Regla 13.8 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas; con el propósito de establecer que el menor deberá prestar consentimiento para ser grabado en audio y video; que las declaraciones obtenidas en el interrogatorio no serán automáticamente inadmisibles si se presenta prueba confiable de que la renuncia fue hecha de manera libre, voluntaria e inteligente; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como la "Ley de Menores de Puerto Rico", establece un régimen especial para la tramitación de los asuntos relacionados con menores, dirigido a armonizar los objetivos rehabilitadores propios del sistema de justicia juvenil con la protección del debido proceso de ley y los derechos constitucionales de estos. Aunque los procedimientos de menores poseen una naturaleza *sui géneris* y no constituyen propiamente causas criminales, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que el menor a quien se imputa conducta

constitutiva de delito puede reclamar aquellas garantías constitucionales necesarias para asegurarle un trato justo y el debido procedimiento de ley.¹

Dentro de ese marco, el Artículo 11 de la Ley de Menores de Puerto Rico regula específicamente la renuncia de derechos constitucionales por parte de un menor. Esta disposición fue objeto de una enmienda sustancial mediante la Ley 51-2026, que estableció que la renuncia deberá ser expresa y que el juez deberá determinar que fue realizada de manera libre e inteligente y que tanto el menor como sus padres conocen las consecuencias del acto. Asimismo, incorporó expresamente la presencia de los padres, encargados o defensor judicial y del abogado como salvaguardas para la validez de la renuncia, salvo cuando se renuncie precisamente al derecho a representación legal.

La figura del defensor judicial adquiere particular relevancia en este contexto. El Tribunal Supremo ha resuelto que la mera presencia de uno de los padres no necesariamente satisface las garantías que deben rodear al menor cuando existen intereses encontrados. Así, en *Pueblo v. En interés de la Menor C.Y.C.G.*, se determinó que, cuando la madre de la menor figuraba como testigo de cargo en la querella presentada contra su hija, existía un conflicto de intereses que requería el nombramiento de un defensor judicial.²

La Ley 51-2026 también incorporó al Artículo 11 requisitos específicamente relacionados con los interrogatorios de menores. En particular, dispuso que el juez deberá considerar si la confesión o interrogatorio fue grabado en su totalidad, si la grabación se encuentra disponible y si se identifican las voces y nombres de las personas presentes. Además, estableció como regla que la renuncia de derechos constitucionales será inadmisibile como evidencia a menos que la confesión o el proceso de interrogatorio haya sido grabado íntegramente en audio y video, sujeto a una excepción cuando la grabación no resulte viable por circunstancias apremiantes relacionadas con situaciones de emergencia o seguridad pública. En tales casos, el funcionario del orden público deberá documentar las circunstancias y el tribunal podrá corroborar por otros medios confiables que la renuncia fue válidamente efectuada.

De igual forma, la Ley 51-2026 añadió un nuevo inciso (i) al Artículo 37, dirigido específicamente a la grabación de interrogatorios durante la etapa investigativa. El inciso requiere que todo interrogatorio realizado por agentes del orden público a un menor bajo custodia o aprehensión sea grabado íntegramente en audio y video; que se preserven las imágenes y voces de las personas presentes y se identifiquen sus nombres; y que la grabación forme parte del expediente confidencial de la Policía y del Procurador, garantizándose su integridad y disponibilidad durante el procedimiento judicial. La legislación también dispuso que, cuando circunstancias apremiantes relacionadas con una emergencia o seguridad pública impidan efectuar la grabación, el funcionario deberá documentar las razones correspondientes, y que el

¹ *Pueblo en interés del menor F.R.F.*, 133 DPR 172 (1993).

² *Pueblo v. En interés de la Menor C.Y.C.G.*, 180 DPR 555 (2011).

incumplimiento de los requisitos establecidos podrá conllevar la inadmisibilidad de las declaraciones obtenidas.

Por su parte, la Regla 13.8 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores fue igualmente enmendada por la Ley 51-2026 para atemperarla al nuevo contenido del Artículo 11. En consecuencia, la Regla recoge el requisito de una renuncia expresa, libre e inteligente; la participación de los padres, encargados o defensor judicial y del abogado; la determinación judicial sobre el conocimiento de las consecuencias de la renuncia; y los requisitos relacionados con la grabación del interrogatorio y la identificación de las personas presentes.

Es precisamente sobre este régimen, establecido por la Ley 51-2026, que opera el P. de la C. 1206. La medida modifica y precisa las disposiciones aprobadas apenas unos meses antes mediante la Ley 51-2026. Según surge de su título y Exposición de Motivos, el proyecto persigue incorporar el consentimiento del menor para la grabación y aclarar las consecuencias evidenciarias que se producen cuando el interrogatorio no puede ser grabado conforme a los requisitos estatutarios.

En cuanto al Artículo 11, el P. de la C. 1206 mantiene las salvaguardas fundamentales establecidas por la Ley 51-2026, pero introduce varios cambios. Primero, dispone expresamente que la confesión o interrogatorio deberá ser grabado en audio y video en su totalidad. Segundo, añade como circunstancia que deberá considerar el juez que el menor, asistido por sus padres o encargados, defensor judicial y abogado, haya prestado su consentimiento para ser grabado en audio y video y dispone que, de negarse a ello, la negativa deberá constar por escrito. Tercero, sustituye el requisito de identificar a todas las personas presentes durante el interrogatorio por uno dirigido a identificar las voces de quienes participaron en el interrogatorio o en la toma de decisiones.

El proyecto también modifica la excepción aplicable cuando la grabación no pueda realizarse. Mientras la Ley 51-2026 hace referencia a circunstancias apremiantes vinculadas a situaciones de emergencia o seguridad pública, el P. de la C. 1206 utiliza el criterio más general de "circunstancias apremiantes evidenciadas por justa causa". En esos casos, el funcionario del orden público deberá explicar las circunstancias en el informe policial y el tribunal corroborará mediante otros medios confiables que la renuncia fue válidamente realizada. De manera particularmente significativa, la medida aclara que la ausencia de grabación en esas circunstancias no constituirá una causa automática de inadmisibilidad.

Respecto al inciso (i) del Artículo 37, el P. de la C. 1206 conserva la obligación general de grabar íntegramente en audio y video todo interrogatorio realizado por agentes del orden público a un menor bajo custodia o aprehensión. Sin embargo, modifica el alcance de las personas cuya imagen, voz e identidad deberá preservarse, sustituyendo la referencia de la Ley 51-2026 a todas las personas presentes por aquellas que participaron en el interrogatorio o en la toma de decisiones durante este. Mantiene, además, la incorporación de la grabación al expediente confidencial de la Policía y del Procurador y los requisitos dirigidos a garantizar su integridad y disponibilidad durante el proceso judicial.

La Ley 51-2026 dispone que el incumplimiento con los requisitos de grabación "podrá conllevar la inadmisibilidad" de una declaración obtenida durante el interrogatorio. El P. de la C. 1206 sustituye ese lenguaje para establecer afirmativamente que el incumplimiento "no conllevará la inadmisibilidad automática" cuando se presente prueba confiable de que la renuncia fue efectuada de manera libre, voluntaria e inteligente. De esta forma, el proyecto procura evitar que una deficiencia relacionada con la grabación produzca, por sí sola, la exclusión de una declaración, preservando para el tribunal la posibilidad de evaluar otros medios confiables de corroboración.

Finalmente, el P. de la C. 1206 enmienda nuevamente la Regla 13.8 en términos sustancialmente paralelos a los cambios propuestos al Artículo 11. La medida incorpora el consentimiento del menor para la grabación como elemento que deberá considerar el tribunal, requiere la grabación completa en audio y video e identifica específicamente a las personas que participaron en el interrogatorio o en la toma de decisiones. Asimismo, cuando concurren circunstancias apremiantes debidamente justificadas que impidan realizar la grabación, permite que el tribunal corrobore la validez de la renuncia mediante otros medios confiables conforme a las propias Reglas.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. de la C. 1206, tomó en consideración los memoriales explicativos sometidos ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes por la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y el Departamento de la Familia.

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

POLICÍA DE PUERTO RICO

La Policía de Puerto Rico endosó la medida con enmiendas. Entiende que la medida atiende "un interés apremiante de política pública dirigido a fortalecer las garantías procesales de los menores, sin menoscabar la capacidad del Estado para investigar y procesar conducta delictiva conforme a derecho". No obstante, recomendó ampliar las excepciones relacionadas con la ausencia de grabación para incluir desperfectos certificados del equipo tecnológico y otras circunstancias reconocidas como confiables por las Reglas de Evidencia. A esos fines, propuso incorporar un estándar de "justa causa" que permita al tribunal evaluar la admisibilidad conforme a la totalidad de las circunstancias, "en lugar de imponer una exclusión automática".

En particular, la Policía propuso definir justa causa como "la existencia de una razón real y válida, debidamente sustentada mediante una demostración detallada, concreta y específica de las circunstancias que impidieron la grabación", e incluir entre

sus posibles supuestos las declaraciones en peligro de muerte, declaraciones espontáneas bajo el estrés de la excitación, intervenciones dinámicas, desperfectos mecánicos o fallas técnicas, situaciones de emergencia o seguridad pública, declaraciones contemporáneas a la percepción del evento y casos en que la renuncia de derechos no ocurra durante un interrogatorio. Recomendó incorporar ese mismo estándar de forma uniforme en el Artículo 11, el inciso (i) del Artículo 37 y la Regla 13.8, de manera que la ausencia de grabación no produzca automáticamente la inadmisibilidad si el Ministerio Público demuestra justa causa. Según la Policía, este enfoque reconoce que “los sistemas tecnológicos pueden fallar” y permite que el tribunal valore “la existencia de justa causa, la suficiencia de la explicación ofrecida y la confiabilidad de la declaración”, sin excluir evidencia válida por razones meramente técnicas.

Finalmente, recomendó reiniciar el término de ciento ochenta (180) días de vigencia establecido por la Ley 51-2026 a partir de la aprobación de la ley enmendadora. La Policía explicó que ello resulta necesario “para permitir a las Agencias concernidas adaptar estas medidas” y conceder tiempo suficiente “para la implantación efectiva de las disposiciones de esta Ley”. Esta recomendación no fue incorporada al entirillado electrónico, que mantiene la cláusula de vigencia inmediata de la medida. Entendemos que el P. de la C. 1206 no altera de manera sustancial los procesos que ya ordenaba la Ley 51-2026.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El Departamento de Justicia endosó la medida. En su conclusión expresó que “no ha identificado impedimentos legales que obstaculicen la continuación del trámite legislativo de esta medida y respalda la intención legislativa que la sustenta”. Justicia entendió que el proyecto constituye “una iniciativa legislativa dirigida a clarificar el marco normativo de la reciente Ley Núm. 51-2026” y que procura equilibrar la protección de los derechos constitucionales del menor bajo custodia con la necesidad de que la evidencia obtenida conforme a Derecho pueda ser utilizada ante los tribunales.

En cuanto a los cambios propuestos, Justicia destacó favorablemente que la medida incorpore el consentimiento del menor para ser grabado en audio y video, disponiendo que, si este se niega, “dicha negativa deberá constar por escrito”; que limite la identificación de voces a las personas que “participen activamente en la interrogación o en la toma de decisiones”; y que la imposibilidad de realizar la grabación por circunstancias apremiantes, de emergencia o seguridad pública “no constituirá, por sí sola, un motivo automático de inadmisibilidad de la evidencia”. Según el Departamento, estas enmiendas buscan “fortalecer la protección de los menores bajo custodia”, asegurar “el consentimiento expreso del menor y de sus padres o tutores, con el fin de resguardar su intimidad y dignidad” y, a la vez, permitir que cuando no exista grabación pueda demostrarse mediante evidencia confiable que la renuncia de derechos fue válida.

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

El Departamento de la Familia endosó la medida. A su juicio, las enmiendas propuestas son consistentes con la política pública de protección de menores y con el propósito de la Ley Núm. 88-1986 de garantizar un proceso justo, eficaz y orientado a la rehabilitación. En particular, el Departamento favoreció que se requiera que el menor, asistido por sus padres, encargados, defensor judicial y abogado, preste consentimiento para ser grabado en audio y video, y que su negativa conste por escrito. También apoyó que la identificación de voces se limite a las personas que "participaron activamente en el interrogatorio o en la toma de decisiones" y que la ausencia de grabación no produzca automáticamente la inadmisibilidad cuando exista prueba confiable de que la renuncia de derechos fue realizada libre, voluntaria e inteligentemente. Sobre estas modificaciones, Familia expresó que "las enmiendas antes relacionadas son necesarias y van de la mano con la enmienda que propone que no conllevará la inadmisibilidad automática de las declaraciones obtenidas en el interrogatorio". Asimismo, manifestó que concurre con las enmiendas paralelas propuestas a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL



En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión Informante certifica que el P. de la C. 1206 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis minucioso, detallado y riguroso del P. de la C. 1206, según fue referido. De igual modo, examinó las disposiciones de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada por la Ley 51-2026, las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores y el ordenamiento aplicable a la renuncia de derechos constitucionales y a la grabación de los interrogatorios de menores. Asimismo, evaluó detenidamente las observaciones y comentarios sometidos por la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y el Departamento de la Familia.

Así las cosas, la Comisión de lo Jurídico coincide en que resulta necesario aclarar y armonizar el régimen recientemente establecido para la grabación de los interrogatorios de menores. La medida procura preservar la grabación íntegra en audio y video como una salvaguarda dirigida a verificar que cualquier renuncia de derechos constitucionales sea realizada de manera libre, voluntaria e inteligente, pero reconoce que pueden surgir circunstancias excepcionales que impidan efectuar dicha grabación. En esos casos, la ausencia de grabación no debe operar, por sí sola, como

una causa automática de inadmisibilidad, siempre que se satisfagan las salvaguardas sustantivas y procesales correspondientes.

En primer lugar, la Comisión estimó necesario fortalecer las disposiciones relacionadas con el consentimiento del menor para ser grabado. A esos efectos, el entirillado dispone que el menor, asistido por sus padres o encargados o, en su defecto, por un defensor judicial, además de su abogado, deberá prestar consentimiento expreso para la grabación en audio y video. De negarse a ser grabado, dicha negativa deberá constar por escrito.

De particular importancia, la Comisión incorporó expresamente que la negativa del menor a ser grabado no constituirá, por sí sola, una renuncia a derecho constitucional alguno ni podrá utilizarse en su contra. Esta precisión evita que el ejercicio de negarse a la grabación pueda interpretarse posteriormente como una renuncia implícita de derechos o como una circunstancia adversa al menor.

En segundo lugar, la Comisión entendió necesario precisar la consecuencia evidenciaria asociada al incumplimiento del requisito de grabación. El texto previo hacía referencia a que la "renuncia" sería inadmisibile como evidencia. Sin embargo, lo que propiamente puede ser objeto de admisión o exclusión es la declaración obtenida como consecuencia de la renuncia. Por ello, el entirillado sustituye dicha formulación y dispone expresamente que será la declaración obtenida la que estará sujeta al análisis de admisibilidad.



Asimismo, el entirillado dispone que la ausencia de grabación no conllevará automáticamente la inadmisibilidad de la declaración cuando el Ministerio Público demuestre la existencia de justa causa que haya impedido realizarla. En ese supuesto, corresponderá al tribunal corroborar supletoriamente que la renuncia del menor fue realizada de manera libre, voluntaria e inteligente, mediante otros medios confiables de corroboración y conforme a las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores y la jurisprudencia aplicable.

La Comisión entiende que esta modificación mejora sustancialmente la norma. En lugar de descansar en la formulación indeterminada de que simplemente se presente "prueba confiable", el texto identifica expresamente al Ministerio Público como la parte que deberá demostrar la existencia de justa causa y mantiene en el tribunal la responsabilidad de examinar la validez constitucional de la renuncia. Así, una dificultad técnica o una circunstancia excepcional no produce automáticamente la exclusión de la declaración, pero tampoco releva al Estado de justificar la ausencia de grabación ni al tribunal de verificar que la renuncia fue constitucionalmente válida.

En cuanto al inciso (i) del Artículo 37, la Comisión realizó enmiendas dirigidas a armonizar sus disposiciones con el estándar establecido en el Artículo 11. Se mantiene como regla general que todo interrogatorio realizado por agentes del orden público a un menor bajo custodia o aprehensión durante la etapa investigativa deberá ser grabado íntegramente en audio y video, y que la grabación deberá preservar las imágenes y voces de las personas que participaron en el interrogatorio o en la toma de decisiones.

Sin embargo, cuando por circunstancias apremiantes evidenciadas por justa causa no sea posible realizar la grabación, el funcionario del orden público deberá documentar dichas circunstancias y el Ministerio Público tendrá la carga de demostrar la justa causa. Además, el tribunal deberá determinar que la renuncia fue realizada de manera libre, voluntaria e inteligente. Con ello se evita que el Artículo 11 y el Artículo 37 establezcan criterios distintos para atender una misma situación.

De igual forma, la Comisión atemperó la Regla 13.8 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores a las modificaciones realizadas al Artículo 11. Se incorporó expresamente la participación del defensor judicial cuando corresponda, el consentimiento del menor para ser grabado, la obligación de hacer constar por escrito la negativa a la grabación y la protección de esa negativa frente a inferencias adversas. Asimismo, se sustituyó la referencia a la inadmisibilidad de la "renuncia" por la formulación más precisa de que será la declaración obtenida como consecuencia de la renuncia la que estará sujeta al correspondiente análisis de admisibilidad.

También se mantuvo en la Regla 13.8 el mecanismo de corroboración supletoria cuando la grabación no sea viable por circunstancias apremiantes evidenciadas por justa causa. En esos casos, el tribunal deberá corroborar que la renuncia del menor fue realizada de manera libre, voluntaria e inteligente mediante otros medios confiables y conforme a las reglas y jurisprudencia aplicables.

La Comisión acogió parcialmente las recomendaciones formuladas por la Policía de Puerto Rico. En particular, acogió la recomendación de imponer expresamente al Ministerio Público la carga de demostrar la existencia de justa causa cuando no haya sido posible efectuar la grabación y armonizó ese estándar en el Artículo 11, el inciso (i) del Artículo 37 y la Regla 13.8.

No obstante, la Comisión no incorporó una enumeración taxativa de circunstancias que constituyan justa causa. A juicio de esta Comisión, la utilización de un estándar general permite al tribunal examinar las circunstancias particulares de cada caso sin limitar indebidamente su análisis a un listado cerrado que podría dejar fuera situaciones excepcionales igualmente legítimas.

Asimismo, el entirillado incorpora una disposición adicional de naturaleza administrativa al ordenar expresamente a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Justicia adoptar o actualizar los reglamentos, órdenes o protocolos necesarios para garantizar el cumplimiento efectivo y uniforme de la Ley. La Comisión entiende que esta disposición resulta importante para asegurar que las nuevas exigencias sobre consentimiento, grabación, documentación de justa causa y corroboración judicial se implementen de forma coherente en la práctica investigativa.

Finalmente, la Comisión mantiene la vigencia inmediata de la medida. De este modo, las aclaraciones y salvaguardas incorporadas mediante el entirillado podrán integrarse al marco jurídico vigente sin alterar la estructura general establecida recientemente por la Ley Núm. 51-2026.

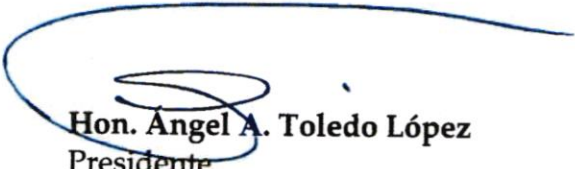
Así, pues, con las enmiendas propuestas por esta Comisión, el P. de la C. 1206 mantiene la grabación de los interrogatorios de menores como regla general, fortalece

el carácter expreso e informado del consentimiento, protege al menor frente a inferencias adversas derivadas de su negativa a ser grabado y establece un mecanismo uniforme para atender aquellas circunstancias excepcionales en las que la grabación no pueda efectuarse.

En consideración a todo lo anterior, la Comisión de lo Jurídico entiende que el P. de la C. 1206, con las enmiendas que se acompañan en el entirillado electrónico, armoniza adecuadamente las necesidades prácticas de la investigación criminal con las garantías constitucionales especiales que nuestro ordenamiento reconoce a los menores. Al colocar sobre el Ministerio Público la carga de demostrar la justa causa y mantener en el tribunal la obligación de determinar que la renuncia fue realizada de manera libre, voluntaria e inteligente, la medida evita tanto una regla automática de exclusión como una relajación de las salvaguardas constitucionales que protegen al menor.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el P. de la C. 1206, recomendando su aprobación con las enmiendas que se acompañan en el entirillado.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Angel A. Toledo López
Presidente
Comisión de lo Jurídico
Senado de Puerto Rico

**ENTIRILLADO ELECTRÓNICO
(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(7 DE MAYO DE 2026)**

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1206

6 DE ABRIL DE 2026



Presentado por los señores y señoras Méndez Núñez, Peña Ramírez, Lebrón Rodríguez, Torres Zamora, Román López, Aponte Hernández, Carlo Acosta, Charbonier Chinaea, Colón Rodríguez, Del Valle Correa, Estévez Vélez, Franqui Atilés, González Aguayo, González González, Hernández Concepción, Jiménez Torres, López Román, Martínez Vázquez, Medina Calderón, Muriel Sánchez, Morey Noble, Navarro Suárez, Nieves Rosario, Ocasio Ramos, Pacheco Burgos, Parés Otero, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, Pérez Ramírez, Ramos Rivera, Robles Rivera, Rodríguez Aguiló, Rodríguez Torres, Roque Gracia, Sanabria Colón y Santiago Guzmán

Referido a la Comisión de lo Jurídico

LEY

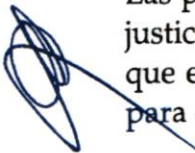
Para enmendar el Artículo 11, y el inciso (i) del Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico" y la Regla 13.8 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas; con el propósito de establecer que el menor deberá prestar consentimiento para ser grabado en audio y video; que las declaraciones obtenidas en el interrogatorio no serán automáticamente inadmisibles si se presenta prueba confiable cuando el Ministerio Público demuestre la existencia de justa causa que haya impedido la grabación y el tribunal determine de que la renuncia fue hecha de manera libre, voluntaria e inteligente; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recientemente se aprobó la Ley Núm. 51 ~~del 31 de marzo de 2026~~, la cual enmienda la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico" disponiendo, entre otras cosas, para las grabaciones de audio y video de los interrogatorios de menores dentro de un proceso investigativo, como herramienta para proteger y verificar que la renuncia a sus derechos constitucionales haya sido hecha de manera inteligente, libre y voluntaria.

De manera que dicho procedimiento ~~sea uno que~~ responda al fin legítimo de fortalecer la protección de los menores bajo custodia, entendemos que es necesario añadir una disposición adicional para procurar el consentimiento expreso del propio menor y de su padre, madre o tutor, a fin de proteger su dignidad e intimidad. En adición, y con el propósito de hacer de esta herramienta una útil y pertinente es necesario limitar la obligación de identificar las voces de las personas que se escuchan en la grabación a las que intervienen en el interrogatorio o en la toma de decisiones.

Por último, la Ley Núm. 51 ~~del 31 de marzo de 2026~~ contempla la posibilidad de circunstancias apremiantes que impidan que el interrogatorio sea grabado en audio y video, por lo que dispone del procedimiento a seguir en dichos casos. Ante tales circunstancias, es importante expresar con ~~meridiana~~ claridad que no será causal de inadmisibilidad automática la declaración del menor por el hecho de que no se haya perpetuado mediante la grabación de audio y video.

 Las presentes enmiendas ~~buscan~~ Esta Ley busca dar claridad a la norma y balancear en justicia los derechos que se buscan proteger. Estos son los derechos del menor en custodia que es interrogado por las autoridades, y que la evidencia se obtenga de manera legal para que pueda ser presentada ante un Tribunal.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 11 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986,
- 2 según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico", para que se lea
- 3 como sigue:
- 4 "Artículo 11.- Renuncia de derechos.
- 5 No se admitirá la renuncia del menor a cualquier derecho constitucional que le
- 6 cobije si no están presentes sus padres o encargados o defensor judicial y su abogado. La
- 7 renuncia por parte del menor será expresa y el juez deberá hacer una determinación de

1 que la misma es libre, inteligente y que el menor y sus padres conocen las consecuencias
2 de dicho acto. No obstante, la presencia del abogado no será requerida para renunciar al
3 derecho a representación legal.

4 El ~~Juez~~ juez deberá considerar, además, si en el momento de la renuncia al derecho
5 constitucional están presentes las siguientes circunstancias:

6 a) La confesión ~~y/o~~ el interrogatorio fueron grabados en audio y en video en su
7 totalidad;

8 b) ~~El~~ La grabación de audio ~~e y~~ video está disponible;

9 c) El menor, asistido por sus padres o encargados, ~~o, en su defecto, por~~ defensor
10 judicial y su abogado, prestó consentimiento expreso a ser grabado en audio y
11 video. De no prestar consentimiento, la negativa ~~debe~~ deberá constar en
12 documento escrito. La negativa del menor a ser grabado no constituirá, por sí sola,
13 una renuncia a derecho constitucional alguno ni podrá utilizarse en su contra.

14 d) Las voces en la grabación de las personas que participaron en el interrogatorio
15 o en la toma de decisiones son identificadas.

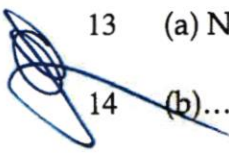
16 ~~La renuncia del menor a cualquier derecho constitucional que le cobije~~ La
17 declaración obtenida como consecuencia de la renuncia del menor a cualquier derecho
18 constitucional que le cobije será inadmisibile como evidencia, a menos que, la confesión o el
19 proceso del interrogatorio sea haya sido grabado en audio y video en su totalidad, con
20 expresión de la identidad de las voces y personas que participaron, de conformidad con
21 esta Ley. Cuando la grabación de audio y video no sea viable debido a circunstancias

1 apremiantes evidenciadas por justa causa, el funcionario del orden público deberá
2 documentar una explicación de dichas circunstancias en el informe policial y levantará un
3 acta en conformidad con el inciso (i) del Artículo 37 de esta Ley y no será causa automática de
4 inadmisibilidad. La ausencia de grabación no conllevará automáticamente la inadmisibilidad de
5 la declaración, siempre que el Ministerio Público demuestre la existencia de justa causa que haya
6 impedido dicha grabación. En este caso, el tribunal corroborará supletoriamente que la
7 renuncia del menor haya sido de manera libre, voluntaria e inteligente y realizada por vía de
8 otros medios confiables de corroboración conforme a las Reglas de Procedimiento para
9 Asuntos de Menores y la jurisprudencia vigente."

10 Sección 2.- Se enmienda el inciso (i) al del Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio
11 de 1986, según enmendada, para que se lea como sigue:

12 "Artículo 37.- Disposiciones Generales.

13 (a) Naturaleza de los Procedimientos...



14 (b)...

15 (c)...

16 (d)...

17 (e)...

18 (f)...

19 (g)...

20 (h)...

(i) Grabación de interrogatorios en la etapa investigativa. — Todo interrogatorio realizado por agentes del orden público a un menor que se encuentre bajo custodia o aprehensión durante la etapa investigativa, deberá ser grabado en su totalidad en formato de audio y video. La grabación deberá preservar las imágenes y voces de las personas que participaron en el interrogatorio o en la toma de decisiones durante el interrogatorio, y deberán identificarse los nombres de tales personas. La grabación formará parte del expediente confidencial de la Policía y del Procurador. La grabación deberá ser custodiada garantizando su integridad y disponibilidad en el proceso judicial, y estará sujeta a la misma confidencialidad según lo dispuesto en el inciso (d) de este Artículo. Cuando por circunstancias apremiantes evidenciadas por justa causa, no sea posible grabar el interrogatorio, el funcionario del orden público levantará un acta que formará parte del expediente, en la que documentará una explicación de dichas circunstancias. El incumplimiento con la grabación y los demás requisitos dispuestos en este inciso no conllevará la inadmisibilidad automática de las declaraciones obtenidas en el interrogatorio ~~si se presenta prueba confiable de que la renuncia fue hecha~~ siempre que el Ministerio Público demuestre la existencia de justa causa, conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 de esta Ley y el tribunal determine que la renuncia fue realizada de manera libre, voluntaria e inteligente.”

Sección 3. -Se enmienda la Regla 13.8 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, según enmendadas, para que se lea como sigue:

“Regla 13.8. — Renuncia de derechos constitucionales.

1 No se admitirá la renuncia del menor a cualquier derecho constitucional que le
2 cobije si no están presentes sus padres o encargados o defensor judicial y su abogado. La
3 renuncia por parte del menor será expresa y el juez deberá hacer una determinación de
4 que la misma es libre, inteligente y que el menor y sus padres conocen las consecuencias
5 de dicho acto. No obstante, la presencia del abogado no será requerida para renunciar al
6 derecho a representación legal.

7 El ~~juez~~ juez deberá considerar, además, si en el momento de la renuncia al derecho
8 constitucional están presentes las siguientes circunstancias:

9 a) La confesión ~~y/o~~ el interrogatorio fueron grabados en audio y en video en su totalidad;

10 b) ~~El~~ La grabación de audio y video está disponible;

11 c) El menor asistido por sus padres o encargados o en su defecto, el defensor judicial y su
12 abogado prestó consentimiento a ser grabado en audio y video;

13 d) Las voces en la grabación de las personas que participaron en el interrogatorio o en la

 14 ~~toma~~ de decisiones son identificadas.

15 De no prestar consentimiento, la negativa deberá constar en documento escrito. La
16 negativa del menor a ser grabado no constituirá, por sí sola, una renuncia a derecho constitucional
17 alguno ni podrá utilizarse en su contra. La renuncia del menor a cualquier derecho
18 constitucional que le cobije La declaración obtenida como consecuencia de la renuncia del menor
19 a cualquier derecho constitucional que le cobije será inadmisibile como evidencia, a menos que,
20 la confesión o el proceso del interrogatorio sea haya sido grabado en audio y video en su
21 totalidad, con expresión de la identidad de las voces y personas que participaron. Cuando

1 la grabación de audio y video no sea viable debido a circunstancias apremiantes
2 evidenciadas por justa causa, el funcionario del orden público deberá documentar una
3 explicación de dichas circunstancias en el informe policial y levantará un acta en
4 conformidad con el inciso (i) del Artículo 37 de la Ley Núm. 88 de 9 de Julio de 1986, según
5 enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico". En este caso, el tribunal
6 corroborará supletoriamente que la renuncia del menor haya sido de manera libre,
7 voluntaria e inteligente y realizada por vía de otros medios confiables de corroboración
8 conforme a lo dispuesto en estas reglas, ~~y la jurisprudencia aplicable.~~"

9 Sección 4.- Se ordena a la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Justicia a
10 adoptar o actualizar los reglamentos, órdenes o protocolos necesarios para el
11 cumplimiento efectivo y uniforme de esta Ley.

12 Sección 5.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

